



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזוה דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ז סיון תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזוה דעת

גליון 156

פרשת חוקת

דיני מוקצה מחמת חסרון כים (הלכות מוקצה ז')

נושאי השיעור: טלטול מסמכים וניירות בעלי ערך בשבת | טלטול פתילות ציצית שנקרעו | טלטול חוטי תפירה | טלטול גט או כתובה | התפשטות התורה שבעל פה | תקיעת כף בכתובה | טלטול תפילין בשבת | להוציא את הטלית מתוך תיק טלית ותפילין בשבת

לשימוש בשבת, ומאיך הוא לא יבוא להשתמש בהם לכלום כגון לצור על פי צלוחיתו או סימניה בספר, ממילא מקפיד להשתמש בהם רק לשימוש הרגיל. הרי שהם מוקצה מחמת חסרון כים.

ה. טלטול מטבעות כסף

כמו כן מטבעות כסף שהיה בזמנם. פעם לא היה דבר כזה שטרות של כסף, והשימוש העיקרי היה במטבעות, והמשקל של המטבע היה דבר קובע לשווי. [לפני בערך מאה שנה היתה מחלוקת גדולה מאד בארצות הברית, שהיו שאמרו להפסיק להשתמש במטבעות ולהשתמש רק בשטרות. והיו בחירות לנשיאות ועל זה אנשים הצביעו לנשיא, האם הוא בעד שטרות כסף או נגד. והיתה על כך מלחמת עולם בארצות הברית, כולם רבו אחד נגד השני]. והנה, בזמן הגמרא המטבע כסף היה נחשב למוקצה מחמת גופו. אך בימינו אמנם זה עדיין מוקצה מחמת גופו, אך בוודאי גם מקפיד לא להשתמש בו לדברים אחרים בשונה ממטבעות שהיו בזמנם שהיו משתמשים בהם לדברים אחרים, ממילא נחשבים למוקצה מחמת חסרון כים ואסורים בטלטול.

בכל פעם שאומר לכם מוקצה מחמת חסרון כים יש לשים לב שזה צריך להיות גם כלי שמלאכתו לאיסור וגם מוקצה מחמת חסרון כים. דהיינו שהמוקצה מחמת חסרון כים מוסיף והופך את הדבר למוקצה הכי גרוע כמו שתבאר בשיעורים קודמים, שאסור לטלטל אותו אף לצורך גופו ומקומו.

ו. טלטול 'בולים' חדשים ומשומשים

הנה לגבי טלטול 'בולים' יש בזה כמה סוגים. [לפני כמה חדשים חיתנת בת ב"ה והשתמשת ב'דואר ישראל', ויצאו לי מזה הרבה בושות, ואי אפשר גם לתבוע אותם למשפט. שלחתי הרבה הזמנות ושילמתי על בולים והרבה אנשים לא קבלו את ההזמנה עד עצם היום הזה. היו הזמנות שבמשך חודש אחרי החתונה עוד היו חוזרים אלי ההזמנות. כל יום אני מקבל 4-5 הזמנות, מאות הזמנות חזרו! והייתי צריך להתנצל לכל אחד...]. והנה אדם יש לו חתונה וקנה בולים כדי לשלוח את ההזמנות [הוא סומך על הדואר שאולי אחרי שיאמר כמה פרקי תהילים זה יגיע...]. ובולים אלו השימוש בהם הוא כדי לשלוח מכתבים הרי שזה מוקצה מחמת איסור ובנוסף הוא גם מוקצה מחמת חסרון כים. אבל אם קיבל מכתב עם בול ויש עליו חותמת, שכול כזה אין בו שימוש ובדרך כלל זורקים אותו, זה כמו מסמכים שלא אכפת לו מהם, מותר לטלטלם. כיון שיכול גם לעשות עימו כל מיני שימושים.

ז. טלטול בולים של אספנות

אבל יש סוג אחר של בולים שאנשים שומרים עליהם והוא לאספנות, וזה עולה הרבה כסף, בולים אלו הם מוקצה מחמת חסרון כים כיון שחש עליהם. הרי אף אדם שיש לו אוסף לא ילך ויפזר אותו סתם, הוא שומר עליהם מאד משתמש בהם מלבד לאספנות. ואם בא מישהו ורוצה להראות את אוסף הבולים שלו בשבת - אסור זה מוקצה מחמת חסרון כים. וזה שונה מאלבום תמונות ואכמ"ל.

ח. טלטול פתילות של ציצית בשבת

בגמרא (שבת קלט:) איתא לגבי חוטי הציצית שהם קישוט של הבגד, הם נוי של הבגד, לכן מותר לצאת איתם בשבת לרשות הרבים. אבל אם הציציות פסולות אסור לצאת איתם לרשות הרבים. והנה יש דיון



א. טלטול כרטיס אשראי שפג תוקפו

בשיעור הקודם התחלנו לפרט כל מיני חפצים שיש לדון אם נחשבים למוקצה מחמת חסרון כים. והבאנו דוגמא של כרטיסי אשראי, שהשימוש הרגיל בהם הוא שימוש של איסור. דהיינו הוא כלי שמלאכתו לאיסור. ובנוסף אדם מקפיד להשתמש בו אך ורק לשימוש הרגיל שהוא שימוש של איסור - לשלם וכיו"ב. וודאי שאף אחד לא ישתמש בו לדברים אחרים כמו לחתוך בזה. הרי שזה נקרא מוקצה מחמת חסרון כים. וזה דומה לסכין של שחיטה שאדם מקפיד לא להשתמש בה אלא לצורך שחיטה. וכסכרטיס אשראי פג תוקפו וכרטיסים דומים כיו"ב, שהמציאות היא ששום אדם לא משתמש בכרטיס הזה לשימוש אחר, וזה נזרק. אם כן כרטיס אשראי שפג תוקפו נחשב כמו אבן, והוא מוקצה מחמת גופו. אף אדם לא משתמש בו. אכן כשהוא ראוי לשימוש יתכן שזה גם מוקצה מחמת חסרון כים.

ב. טלטול מסמכים שאדם מקפיד לשומרם

לעומת זאת מסמכים, כגון קבלה על תשלום, חשבונות חשמל מים וכיו"ב, שאנשים לא שומרים אותם, אכן יש אנשים מסודרים שכשמקבלים חשבון חשבו או מים וכיו"ב בודקים את החשבון לראות שאין בו טעות. היום הרבה אנשים אינם שומרים על מסמכים אלו כי הכל נשמר במחשב. אבל אדם שרגיל לשמור על מסמכים אלו, וכן שטר חוב על הלואה שנותן לחבירו, וכמו כן תעודת לידה ותעודת נישואין שהם מסמכים חשובים וכל כיו"ב תעודות מסמכים שאדם שומר עליהם לצורך, הרי אין להם שימוש בשבת, כל השימוש שלהם הוא לראיה לדברים האסורים בשבת, ממילא הוא שימוש של איסור. הרי שהם גם מוקצה מחמת חסרון כים, ואסורים בטלטול. אכן אם זה מכתב שחשוב לו ואינו מוקצה כגון מכתב שרב גדול כתב לו, ורוצה לקרוא בו, אף אם אינו בדברי תורה מותר לקרוא בו ואינו מוקצה.

ג. אם נייר נחשב לכלי

לעומת זאת, מסמכים שלא רגיל לשמור אותם, יש כאלה אנשים מסודרים יש לה הוראת קבע לחשבונות חשמל או מים, ואינם שומרים את החשבונות הללו וכל כיו"ב, בזה השאלה לא מצד מוקצה מחמת חסרון כים, משום שאינו חש עליהם, השאלה היא אם זה מוקצה מחמת גופו או לא. והתשובה היא שמסמכים אלו אינם מוקצה ומותרים בטלטול. בשיעור הקודם דברתי על גליונות נייר המיועדים לכתיבה, שאנשים אינם מקפידים על הנייר דוקא שישמש לכתיבה, הדפים הם מצרך זול ונפוץ מאוד. אולם מאידך גיסא יש כמה פוסקים שכותבים שנייר נחשב לכלי, כגון לעשות סימניה בספר, לנקות את השלחן, לכסות איתו איזה דבר. והדוגמא הרגילה היא שהיו נותנים את הנייר לצור על פי צלוחיתו, כגון יש לו בקבוק או צנצנת שרוצה לכסותה עם הנייר. כיום השימוש השתנה, שזה יכול לשמש כסימניה וכיו"ב, ממילא גם מסמכים שאינו שומר אותם מותרים לגמרי בטלטול, משום שראויים לשימוש והרי הם כלי. הם אינם מוקצה מחמת גופו. ואפשר לומר שזה כלי שמלאכתו להיתר כיון שיכול להשתמש בו לדבר היתר. על כן אינו מוקצה כלל.

ד. טלטול שטרות או צ'קים

לעומת זאת שטרות של כסף, ואין זה משנה אם זה כסף ישראלי או כסף זר, וכמו כן ניירות ערך או צ'קים, שכל אלו אינם ראויים

פראשונים מה הדין בליל שבת שהרי לילה לאו זמן ציצית, הרי מותר ללבוש בגד של ארבע כנפות בלי ציצית בלילה, והמסקנה כותב הרמב"ם בתשובה (סימן ט) וכך סוברים רוב הראשונים, שגם בלילה חוטי הציצית נחשבים לנוי של הבגד, וודאי שמותר לצאת לרשות הרבים ולא נקרא בטלול. והנה אם יש לו חוטי ציצית שעדיין לא תלם בבגד ומתכוון לקושרם לכנפות הבגד, הרי חוטי הציצית אלו הן כלי שמלאכתו לאיסור, משום שהשימוש בהם הוא לקשירה שזו מלאכה בשבת, מלאכת קושר. וכיון שמקפיד להשתמש בהם אך ורק לשם ציציות, ממילא זה גם מוקצה מחמת חסרון כיס ואסורות בטלול. וכמו כן אין זה משנה אם החוטים הללו חדשים או ישנים, שלפעמים יש כאלו כאשר הטלית היא יפה וטובה אבל החוטים התיישנו מוציאים את הפתילות בהירות מהבגד (י - כיום) לאנשים אין סבלנות וקונים חדש... ואם מתכוון להשתמש בחוטי הציצית הללו הרי זה מוקצה מחמת חסרון כיס ואסורים בטלול.

ט. יצד יש לנהוג בפתילות ציצית שנקרעו

מאידך גיסא אם נקרע לו פתילה מחוטי הציצית, או שהחוטים התיישנו וגזרם ואין בהם שימוש. באמת מצד חיוב גניזה אין חובה לגונזם, אך מצד שני צריך להיזהר לא לבזותם. מרן השלחן ערוך (סימן תרפ"ד סעיף ח) כותב לגבי ערבה שהשתמשו בה בלולב לשם מצוה, ולאחר חג הסוכות כבר אינה משמשת למצוה, שאף על פי שנוקדת אין לפסוק עליה. דהיינו שצריך להיזהר לא לדרוך עליה ולבזותה, אבל מותר לזרוק אותה. לא חייבים לשמור את הערבות. היום אנשים נוהגים לקחת את הלולב עם הערבות וההדסים ולשורפם בשריפת חמץ, להשתמש בזה למצות ביעור חמץ. אבל בעיקרון מותר לזרוק תשמישי מצוה. ערבה זה 'תשמיש מצוה' לא 'תשמיש קדושה'. מה שאין כן תפילין חייבים בגניזה, והפרשיות הבתים והרצועות. הם תשמישי קדושה. וכמו כן ספר תורה פסול. והוא הדין פתילות של ציצית שנקרעו מותר לזרוק אותם. אבל יש הרבה שנוהגים מחמת חסרון כיס, ויש שנוהגים ערוך שלא לדרוך על הערבה, ויש כמה ראיות שתשמישי מצוה צריך להיזהר לא לנהוג בהם בזיון, ומשתמשים בציציות משומשות לעשות בהם סימניה לספר, מניחים אותם בתוך הספרים וכי"ב שימוש שאינו בייזון.

י. טלול חוטי ציצית שנקרעו

אשר על כן חוטי ציצית שנקרעו לא יחשבו למוקצה משום שראויות לשימוש, לא על ידי קשירה אלא כמו שרגילים להשתמש כסימניה לספר וכי"ב. ורק אם מיועדים לקשירה הם כלי שמלאכתו לאיסור שהוא גם מוקצה מחמת חסרון כיס, ואסור.

יא. טלול חוטי תפירה

הוא הדין כי לומר לגבי חוטים המיועדים לתפירה של בגדים, שהם כלי שמלאכתו לאיסור. תפירה אסורה בשבת. והרי אף אדם לא לוקח חוטים וזורק אותם סתם, הוא מיועדים לשימוש וחס עליהם. אם כן חוטי תפירה נחשבים למוקצה מחמת חסרון כיס.

וזאת יש לדעת, שהערך של הדבר אינו הדבר הקובע, הרי אנשים נורמליים לא זורקים לזבל דבר בגלל שהוא זול, הרי אנוחן מחזיקים בבית גם דברים זולים. ועל כן כל דבר למרות שהוא זול ביותר אם מקפיד עליו שלא להשתמש בו לשימוש אחר, או שאינו ראוי לשימוש אחר, הרי הוא מוקצה מחמת חסרון כיס.

יב. טלול גט או כתובה בשבת

הנה אדם שלומד דיניות ויש לו בבית גט או כתובה, יש לדון אם מותר לטלטלם בשבת. והנה לגבי גט אמנם הוא לא מצוי כל כך, אבל אינו מביא את הדומא של גט משני סיבות: א. כיון שדינו דומה מאד לכתובה, וכתובה יש לכל אחד בבית. ב. יש לגט השלכה גדולה לגבי תפילין ספרי תורה מזוזות מגילת אסתר וכו' כפי שיבואר להלן. וכל הנידון סב סביב דברי מרן השלחן ערוך (פ"ב סימן קנ"ה סעיף א) לענין גט. שמצא אחד משתמשים בו לגירושין ולאחר הגירושין משמש לראיה. כיום קורעים את זה ובמקום זה נותנים תעודת גירושין, שלפי האמור לעיל היא מוקצה מחמת חסרון כיס. וכמו כן הגט בעצמו כאשר אין קורעים אותו אלא משתמשים בו לראיה, ממילא הוא לא משמש לשימוש אחר וצריך להיות מוקצה מחמת חסרון כיס. אך מצד שני ניתן לטעון, שהגט הזה הוא כלי שניתן להשתמש בו להיתר ולאיסור. שוה בשוה, שהכלל הוא שכלי משמש להיתר ולאיסור הוא נחשב כלי שמלאכתו להיתר. והנה גט הוא כלי שאפשר להשתמש בו גם ללימוד הלכות גיטין, ניתן ללמוד מהשאיכות שבו או מהדברים הנכונים שבו. כלומר שיש בגט אפשרות לשימוש של היתר.

יג. הראשונים נחלקו לעניין טלול גט

ואכן הראשונים נחלקו אם מותר לטלטל גט בשבת. שהנה משמעות דברי הרשב"א (מחזקו ע"פ סימן טז) הרא"ש (גיטין פ"ז סימן ט) וכן משמע גם מרש"י במסכת גיטין (שם ד"ה תקף) ועוד ראשונים, שהגט הוא מוקצה. הגמרא שם דנה לגבי מעשה בשכ"ב מרע שנתן גט בשבת, והמשמעות שם שהגט הוא מוקצה. והיינו מוקצה מחמת חסרון כיס משום שמקפיד להשתמש בו לגרש או לראיה. וזה השימוש העיקרי שבו. וכיון שאסור לגרש אשה בשבת ממילא הוא לא ראוי לשימוש אחר והשימוש הרגיל שבו הוא לאיסור. וממילא הגט נחשב גם למוקצה מחמת חסרון כיס. לעומת זאת הסמ"ג (ע"פ) והגהות מיימוניות (פ"ק ה' מהלכות אישות הלכה טז) סוברים שהגט הוא כלי שמלאכתו להיתר שהרי אפשר ללמוד ממנו ומותר לטלטלו. ומבארים את הגמרא שעסקה לפי מה שהיה בזמנם.

יד. התפשטות התורה שבעל פה

הנה חז"ל דורשים מפסוק שבדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכתובם, ואכן עד סוף תקופת התנאים לא היו גמרות כתובות כלל. הדפוס החל רק לפני כ-500 שנה אבל בתקופת התנאים גם כתב יד לא היה. הכל למדו בעל פה, היה אסור לכתוב. ואנשים היו הולכים לבתי מדרש והיו לומדים בעל פה והיו גאוני עולם, היו מלמדים אותם תנאים. והם היו יודעים, עם כל מה שיש לנו ספרים הם היו יודעים

הנה בסוף תקופת התנאים ראה רבי יהודה הנשיא שהמוחות של האנשים נחלשו והתורה מתחילה להשתכח, הלך וסידר את המשניות. והמשניות הללו הם למעשה ראשי פרקים של כל דבר שיש לשאת ולתת לגביו. ובתקופה הזו מעט לאחרי, הלכו עוד גדולי התנאים והאמוראים שבאותו הזמן וסידרו ברייתות. ויש כמה סוגים של ברייתות, יש 'תוספתא' שכולה באה מאוסף פירוש ספרי התנאים ויש עוד, הגמרות שלנו מלאות ברייתות. ולאחר 200-300 שנה, במשך כמה דורות, של האמוראים שהיו נושאים ונותנים, מקשים ומתירים כאשר הכל סב סביב המשניות. ואז הגיעו רבינא ורב אשי וראו שאי אפשר ללא גמרא, וסידרו את הגמרא.

הסיבה שהתירו לכתוב, למרות שכתוב "דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה", היא כי הם דרשו את הפסוק "על לעשות לה' הפרו תורתך". דבר כזה שכדי לקיימו זה גורם שהתורה תתבטל, הרי נתאר לעצמנו מה היה קורה אם לא היה כיום ספרים, אם היו לנו רק חומשים, הרי מה היינו שווים היום? שום דבר!

טו. תקופת הגאונים והראשונים

לאחר סידורו את הגמרא היתה תקופת הגאונים, שבה למדו בעיקר על פי הגמרא. ומה שנשאר לנו מהם בעיקר זה תשובות. והכמות שיש לנו מהם בשביל כמה מאות שנים היא כמות קטנה ביותר. כל מה שיש לנו מתורת הגאונים הוא ארון ספרים אחד. והסיבה לכך היא כי הם למדו את הגמרות (י - בלי רש"י) ולא כתבו פירושים לתלמוד. בסוף תקופת הגאונים התחילו לכתוב פירושים לתלמוד, כגון בעל הלכות גדולות שלא היה בסוף התקופה ממש, אבל ספרו הוא כמו סיכום של הרבה הלכות. וכן רבינו חננאל שכתב פירוש ענק לרוב מסכתות הש"ס. רבינו גרשון מאור הגולה ועוד כל מיני גדולים. לאחר מכן בא רש"י וכתב את פירושו. וגדולי הדור ההוא היו מפורסמים בכל העולם, רבינו חננאל היה בספרד ובצפון אפריקה. רש"י היה באשכנז. והר"ף היה בצפון אפריקה. הר"ף עשה כמו סיכום של הש"ס. כל נושא והמסקנה שלו להלכה. ממילא נוצרו כל מיני פירושים. כגון בעלי התוספות שבאו ליישב קושיות וסתירות, ולהסביר מה כוונת הגמרא. ואכן לאחר מכן הראשונים כתבו הרבה מאוד. תורת הראשונים היא גדולה מאד, ובמיוחד בדורנו שהתגלו לנו כמה ספרים. ואפשר לומר, שרוב ספרי הראשונים נדפסו דוקא בדור שלנו, זה הפלא ופלא! מצאו בכל מיני ספריות כתבי יד עתיקים, עשו השוואות יפה מאד ב"ה. וכמו כן הרמב"ם חיבר את חיבורו שזה סיכום הלכתי של כל הש"ס. ואם יש דבר מסויים בש"ס שלא נזכר ברמב"ם כולם דנים מפני מה הרמב"ם לא הזכירו ודנים להסביר כי זה לא דבר ריק הוא. אם כן כותבים הסמ"ג והגהות מיימוניות, שמה שאמרו בגמרא שגט הוא מוקצה, זה בזמנם שהיה אסור לכתוב, אז אתה לא יכול לומר שהגט משמש ללימוד הלכות, משום שהגט מיועד אך ורק לתת לאישה. אבל בימינו שמותר לכתוב תורה שבעל פה אז הגט לא נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס.

טז. גט מיועד לגרש בו

לאחר שמרן כתב את ספרו 'בית יוסף' הוא כתב את ספרו 'בדק הבית'. ובכמה מקומות שכתב תיקונים כאלו או קושיות. והנה לאחר שמביא את השיטה הזו, כותב מרן הבית יוסף שאין זה נכון, כיון שהגמרא הביאה מעשה בשכ"ב מרע ה"ל, והרי בזמן הגמרא כבר היה אפשר לכתוב תורה שבעל פה, הרי לנו שהגט היה מוקצה למרות שבזמנם היה ראוי ללמוד ממנו הלכות של גיטין. לכן מרן סובר שהסברא הזו שאפשר להתלמד מהגט אינה סבא. וביאור דבריו, שמרן סבר שעלינו להתבונן על עיקר הדבר, שהנה כתיבת הגט היא תעודה כדי לגרש, ממילא אמנם יכול ללמוד ממנו הלכות, אך כיון שזה לא עיקר שימושו, גט מיועד לגרש בו, וממילא זה מוקצה מחמת חסרון כיס. וכך פסק מרן בשלחן ערוך (פ"ב סימן קנ"ה סעיף א) שגט הוא מוקצה ואסור בטלול בשבת.

יז. טלול כתובה להתלמד בה בשבת

ומכל האמור יש ללמוד גם לכתובה. שהנה כל אדם נשוי צריך שתהיה לו כתובה, אסור לאבד אותה, האשה צריכה לשמור עליה. והנה אם רוצה לראות מה כתוב בכתובה, כגון שהבעל מבקש מאשתו רשות ללמוד ממנה מה כותבים בה, אם עושים תקיעת כף או לא, הרי יש הבדלים רבים בין הכתובה של הספרדים לבין הכתובה של אשכנזים. אבל הכתובה אסורה בטלול בשבת לדעת מרן הבית יוסף אף על פי שאפשר ללמוד ממנה הלכות. כיון שעיקר השימוש של הכתובה הזו הוא לראיה, והאשה חסה עליה שלא תאבד כיון שאסור להישאר שעה אחת ללא כתובה, וגם לא משתמשים בה שימוש אחר, לכן היא נחשבת למוקצה מחמת חסרון כיס.

יח. תקיעת כף בכתובה

יש דבר אחד שכואב מאד שצריכים לשים לב על זה. היום יש ראשי ישיבות אשכנזים שזה פשוט חוצפה ובושה וחורפה, שבעיניהם חלק מהגאווה וההתנשאות שלהם היא שספרדים אינם נחשבים כלום, משך כף אני מגדיר את זה! חוצפה גאוה והתנשאות שבאים לחתונה של בחורי ישיבות ספרדים ולא מסכימים שתהיה תקיעת כף בכתובה. מי הם נגד מרן הבית יוסף? מי הם נגד מרן החיד"א? מי הם נגד גדולי הספרדים שיבואו לבטל את המנהג של תקיעת כף בכתובה? אם הוא לא רוצה לעשות בעצמו תקיעת כף בבקשה שיאמר לרב ספרדי שהוא יעשה את התקיעת כף, אבל מי שמו לבטל את זה? פעם הייתי באיזה חתונה שהיה שמה ראש ישיבה שאמר לי שהוא מתנגד לזה, אני לא רציתי להעליב אותו ולשאול אותו מי הוא בכלל... אבל ספרתי לו סיפור אחר, אמרתי לו שדע, ואני אומר לכם את זה ומצוה לפרסם את זה. היה מקרה של שני רבנים ספרדים נכבדים מאד שעשו שידוך הבן והבת, והזמינו את מרן הגאון הרב יוסף שלום אלישיב לסדר קידושין בחתונה. ושם בחתונה קודם החופה ניגש אליו אבי החתן שהיה בעצמו ראש ישיבה שגדל כנראה עם אשכנזים ואמר לו שהוא לא רוצה לעשות תקיעת כף! הגרי"ש אלישיב כששמע

כן אמר לו אני לא אכיריך אותך לעשות מה שאתה לא רוצה, אבל אני הולך הביתה! אני לא מסדר את הקידושין! והגרי"ש הסביר לו, אצלכם הספרדים אין לכם 'חרם דרבינו גרשון' ומשכן אני לא מסדר קידושין אצל ספרדים בלי שיש תקיעת כף! ואני בדקתי את מהימנות המעשה הזה, שאלתי כמה אנשים שהיו שם.

פעם הייתי באיזו חתונה שראש ישיבה קרא את הכתובה ולא עשה תקיעת כף, והנה לאחר מכן התבוננתי בכתובה והיה כתוב בה תקיעת כף. אמרתי לו, נשמע, עשית כתובה כף. שכן! כתוב תקיעת כף ולא היתה תקיעת כף! זה מסמך שקרי! לאחר שהלך לקחתי את החתן ועשיתי תקיעת כף, גם שבוע שעבר הייתי בחתונה וכך היה, אבל כיון שזה לא הולך לעשות מחלוקת ליד כולם, לקחתי את החתן בצד וביחד עם עד נוסף עשינו תקיעת כף. אין להם שום סמכות לבטל את מנהגי אבותינו, וכי מה הם חושבים שנוולו מהשמים?! שיתנו כבוד לפוסקים שלנו! שיתנו כבוד למרן הבית יוסף! הם לא נוהגים כך בגלל שיש להם את חרם דרבינו גרשון, אין בעיה, אני לא כופה אף פעם את המנהג שלנו על אשכנזים. הבת שלי שתחילת החתונה בזמנו עם אשכנזי, שאלתי את אמו"ר מרן זצוק"ל איזו כתובה צריך לעשות, והוא אמר לי, הוא אשכנזי תעשה כתובה אשכנזית! כל אחד יעשה לפי מנהגו.

היה איזה ראש ישיבה אחד שקודם החופה דברתי איתו יפה וספרתי לו את המעשה עם הגרי"ש אלישיב, אבל הוא לא עשה תקיעת כף, לא רציתי לריב איתו הוא אדם זקן נכבד! אבל מה הוא כתב, את הכתובה ובמקום 'מאה אלף שקלים' הוא כתב 'מאה שקלים', את המילה 'אלף' שכתב, תמיד קורה טעות, לאחר שהוא חלל הראו לי את הכתובה, מהר שלחתי שיביאו כתובה אחרת וכתבנו אותה כמו שצריך, הבאנו את העדים, ובתוך החתונה עשינו תקיעת כף. הקב"ה הכשיל אותו שלא תצא תקלה כזו בלי תקיעת כף! לכן כל אחד שמחתן את הילדים שלו, שישים לב לדברים הללו, ואם יש ראש ישיבה שמתעקש לא לעשות תקיעת כף שיביא רב ספרדי, הוא לא חייב לבוא, עם כל הכבוד. כך צריך לעשות. ואני מצפה שבאמת בעז"ה זה ישתנה אצל ראשי הישיבות האשכנזים המעטים שעדיין כך עושים.

יט. כשלא מתכוון לקיום המצוה אין איסור 'בל תוסיף'

והנה הפוסקים דנים לגבי טלטול תפילין בשבת. שהנה אדם משתמש בהם רק למצות הנחת תפילין. ובשבת אין מניחים תפילין. אם כן לכאורה תפילין צריכים להיות מוקצה מחמת חסרון כיס. והנה ראשית כל יש לדון אם מותר להניח תפילין בשבת או איסור. הנה לכל הדעות בשבת ויום טוב פטורים מתפילין. אכן לגבי חול המועד יש מחלוקת ראשונים. וחז"ל למדו זאת מפוסקים. יש בזה בגמרא כמה דרשות ודיונים ומחלוקות, אבל למסקנה הלכה שבת ויום טוב פטורים מתפילין. והשאלה היא, אם יבוא אדם ויאמר שרוצה להניח תפילין בשבת האם הוא עובר על 'בל תוסיף' או לא? גם זו מחלוקת. אבל אם יבוא אדם ויאמר שרוצה להניח תפילין שלא לשם מצוה, כגון חורף וקר לו, ורוצה להניח תפילין שהם עור, שהוא יכול לחמם, רוצה ללבושם דרך מלבוש בשבת אם מותר או לא? יש בזה מחלוקת גדולה בראשונים. ומתוך גדולי האחרונים המגן אברהם (סימן שס"ד) עומד בראש המתיירים, ויש הרבה שהתירו, וודאי למנהג האשכנזים, שחלקם בחז"ל מניחים תפילין בחול המועד. אם כן כיון שלא התכוון למצוה ממילא אין 'בל תוסיף'.

כ. ללבוש את התפילין שלא לשם מצוה בשבת

מרן בבית יוסף (סימן נ"א) כותב שראה כתוב בזוהר במדרש הנעלם (שם השו"ס פסק) ששל פי הקבלה זה איסור חמור מאד להניח תפילין בשבת. ומשמעות הזוהר היא שגם אם יאמר בפירוש שלא מתכוון לשם מצוה רק משום שקר לו עושה כן, עדיין יהיה איסור. וכתוב שם שמי שניח תפילין בשבת חייב מיתה. עד כדי כך. וכך פוסק מרן בשלחן ערוך (סימן נ"א סעיף א). אמנם מרן לא כותב שהתפילין הם מוקצה, אך מה שכתוב הוא שאסור להניח תפילין בשבת. ואמנם רואים מדברי מרן שלא ראה את כל ספר הזוהר, אבל חלקים גדולים מהזוהר מרן ראה, ובנושא הזה פסק כמותו. והנה בהלכות מוקצה מרן בשלחן ערוך לא כתב כלום. אבל בבית יוסף (סימן שח) מביא בשם רבי לוי בן חביב [המהרל"ב] חי בדור שלפני מרן והיה הבר פלוגתא של רבי יעקב ביב, שניהם היו באותו הדור, והיו גדולי עולם, והם היו יריבים, היה ביניהם מחלוקת גדולה על חידוש הסמיכה, רבי יעקב בירב חפץ בחידוש הסמיכה והמהרל"ב התנגד לכך, שדן בשאלה הזו, שלכאורה הן מוקצה מחמת חסרון כיס, וכך מביא שראה באיזה ספר. אבל הוא ממשיק וכותב, שכיון שמותר להניח תפילין בשבת כאשר זה לא לשם מצוה, ממילא התפילין זה כלל שמלאכתו להיתר. והמשמעות היא שכיון שהתפילין הן כלל שמלאכתו להיתר, ממילא כל צורך קל כלשהוא, כגון שרוצה להניחם בארון כדי לשומרם, יכול לטלטלם. וקדם אותו התרומת הדשן (סימן ע) שכותב שטלטול התפילין לכל צורך שהוא מותר. וזוהי גם דעת הרמ"א (סימן שח סעיף ד) וז"ל: "ותפילין אין לטלטלם כי אם לצורך". וכמעט כל האחרונים מבינים פשוט ברמ"א שזה לא דוקא לצורך גופו או מקומו אלא אפילו לצורך עצמם. וכמו כן סובר המהר"י קאשטור שהיה חי במצרים. וכן הלבוש (סימן שח סק"ד) והשיירי כנסת הגדולה (הגהת בית יוסף סק"ד) סברו כן.

כא. קושיית האחרונים על דברי מרן

והנה ה"ט"ז (שם סק"ג) והמגן אברהם (שם) מקשים קושיה חזקה על מרן הבית יוסף. כיצד מביא את המהרל"ב בשתיקה שמוותר להניחם בשבת שלא לשם מצוה, הלא מרן בעצמו כתב בהלכות תפילין (סימן לא שם), וכנראה שכתב את הלכות תפילין קודם הלכות שבת, ונשם כתב בשם הזוהר שאסור לטלטל את התפילין. ואם סבר שאסור לטלטל את התפילין בשבת לכל הפחות היה לו לכתוב בהלכות שבת שתפילין הן כלל שמלאכתו לאיסור, ומותר לטלטלם רק לצורך גופו או מקומו. ומחמת הקושיא הזו המגן אברהם חולק על מרן.

כב. מרן סמך על הלומדים שיבינו

והנה מרן החיד"א (ברכי יוסף סימן לא סק"א) מתרץ את הקושיה, שספר 'בית יוסף' הוא ספר לאנשים שידעו ללמוד, ולא כל הרוצה ליטול את

השם יבוא ויטול. מרן סמך על הלומדים שאמנם המהרל"ב כותב שהוא כלי שמלאכתו להיתר זה משום שהוא מתייר להניח אותם בשבת, אבל כאשר אנחנו לומדים את דברי מרן עצמו שכתב במפורש בהלכות תפילין שאסור להניחם בשבת, ממילא יש להסיק שסבר שהוא כלי שמלאכתו לאיסור. כלומר לפי דבריו, מרן השלחן ערוך מודה לטענת ה"ט"ז והמגן אברהם, שבאמת התפילין זה כלי שמלאכתו לאיסור. וכך דעת הרבה מגדולי האחרונים, האליה רבה (סימן שח ס"ק יא), בעל התניא (שלחן ערוך הרב סימן שח סעיף יט) התוספת שבת (שם ס"ק א) ועוד פוסקים.

כג. לא ראינו מי שמשתמש בתפילין שלא לצורך מצוה

והנה אם התפילין כאמור הן כלי שמלאכתו לאיסור, הרי לא ראינו מי שהשתמש בתפילין לדבר אחר חוץ מלהניח אותם. זה לא ראוי לשימוש. אנשים משתמשים בתפילין כדי להניחם למצוה. אם כן הרי זה מוקצה מחמת חסרון כיס, ואסורים בטלטול גם לצורך גופו ומקומו. כיון שכפי שכבר ביארנו שבכלי שמלאכתו להיתר אין אומרים בו מוקצה מחמת חסרון כיס, אבל אם זה כלי שמלאכתו לאיסור ניתן להוסיף עליו גם מוקצה מחמת חסרון כיס. כך שואל התוספת שבת (שם). ומתוך, שהנה כתוב בשלחן ערוך (סימן שח סעיף ד) שכאשר גזרו על הכלים לא גזרו על כתבי הקודש. וז"ל: "וכתבי הקודש והאוכלין מותר לטלטלם אפילו שלא לצורך כלל". ע"כ. כתבי הקודש אינם מוקצים כלל. ומותרים גם שלא לצורך. אין בזה גזירת כלים. אם כן תפילין זה לא יותר גרוע מכתבי הקודש.

למעשה, התירוץ של התוספת שבת לא מסתדר טוב, כיון שספרים לא גזרו עליהם מעולם, הם מעולם לא נכנסו לכלל הגזירה של חכמים. מה שאין כן תפילין אם הם כלי שמלאכתו לאיסור כיצד ניתן לדמותן לכתבי הקודש? אם כן הקושיה עדיין חזקה מאד, שתפילין צריך להיות מוקצה מחמת חסרון כיס.

כד. טלטול תפילין בשבת כדי להתלמד

אאמ"ר מרן זצוק"ל בכמה מקומות (מחזן עובדיה שבת ח"ג עמוד סח) כותב תירוץ אחר, שתפילין משתמשים בהם כדי להניח, אבל תפילין ניתן להשתמש בגופם, כגון ללמד לאנשים מהו הריבוע של הבתים, מהו ה'סטורא' ומיה ה'מעברתא' שבתוכו עוברת הרצועה. ללמד על הרצועות שצריכות להיות בצבע שחור בצד אחד. ללמד על הקשר של תפילין על גידים שתופרים אותם. כמו כן אם הן פתוחות ללמד על הפרשיות וכו'. [- אפשר לשבת כל שבת מגיל בר מצוה ועד מאה ועשרים וללמוד על התפילין הרבה הלכות...] אם כן שאפשר להתלמד בהם ממילא זה ראוי לשימוש אחר. מאידך מוקצה מחמת חסרון כיס זה כמו סכין של שחיטה שאמנם ראוי לחתוך בו, אבל אדם לא משתמש בו שום דבר מלבד לשחיטה. ואילו תפילין אדם יכול להשתמש בהם גם ללמוד הלכות.

כה. סתירה מגט לתפילין

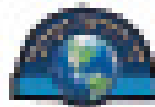
אבל יש להקשות על כך מגט, שהרי מרן הבית יוסף גם בבדק הבית וגם בשלחן ערוך ככה הוא פוסק, שהגט נחשב מוקצה מחמת חסרון כיס, משום שהולכים אחר עיקר השימוש, אם כן גם בתפילין שלחן ערוך עיקר השימוש. וזו קושיה חזקה, אאמ"ר הרגיש בקושיה הזו כמובן, ולכן מביא ראיה מהבית יוסף (סוף סימן תקטז) שסובר שהסיבה הזו בתפילין שהם ראויים להתלמד זו סיבה להתיר. ובהדמונת אחרת אבאר למה אני חושב שאי אפשר לחלק את החילוק בין גט ובין תפילין לפי הבית יוסף. מה גם שהוא לא מבאר מה ההבדל ביניהם משום שהרי זו אותה סיבה של להתלמד. ואכמ"ל. כמו כן יש ספר שו"ת תפילה למשה (ח"א סימן יח) להגאון הרב משה לוי זצ"ל שגם הוא הרגיש בקושיה הזו, והוא אומר סברא לחלק בין גט ובין תפילין. אני לא מסכים עם הסברא שלו, אני חושב שמה שהוא כותב זה לא נכון. ויש לי הסבר אחר, זה מסובך. ואכמ"ל. [וע"ע מש"כ מו"ר שליט"א בנידון דידן בספר הלכה ברורה ח"ב סימן לא בירור הלכה אות א ובשו"ת אוצרות יוסף שבסוף הספר סימן יג].

והמסקנה שלי בנידון דידן, שאף אם נאמר שאסור להניח תפילין בשבת עדיין זה יכול להיחשב ככלי שמלאכתו להיתר. כיון שאי אפשר לעשות בתפילין עצמם מלאכה. ויש לי כמה ראיות לזה שדבר שאי אפשר לעשות מלאכה ממש בגופו זה כלי שמלאכתו להיתר. אך מכיון שרוב הפוסקים סוברים שהתפילין הם כלי שמלאכתו לאיסור, על כן זה וודאי שהתפילין לא ייחשבו למוקצה מחמת חסרון כיס. ועל כל פנים עילוי החמיר בתפילין משום שרוב הפוסקים ובכללם מרן החיד"א סוברים, שזה כלי שמלאכתו לאיסור. ומשכן מותר לטלטל את התפילין לצורך גופם או לצורך מקומם. ו'צורך גופם' היינו כגון שמוסר שיעור בהלכות תפילין, ומישהו שואל שאלה בהלכות תפילין כגון מה זה בדיוק ש' של תפילין וכיו"ב, ורוצה להראות לו זה נקרא צורך גופו ומותר.

כו. להוציא את הטלית מתיק התפילין ולהחזירה בשבת

כמו כן אם התפילין מונחות על מיטה ורוצה לישון עליה וכיו"ב, מותר לטלטלם. ומזה יש ללמוד דין נוסף, יש הרבה אנשים שיש להם טלית אחת לשבת ולחול, ומניחים את הטלית בתוך תיק התפילין, ואינו יכול להוציא את הטלית בלי לטלטל את התפילין. בספר זכרונות אליהו לרבי אליהו זצ"ל (והלכות שבת מערכת ט אות א עמוד קכז) דן כיצד מותר להוציא, ואחר כך דן אם רוצה להחזיר. למעשה הוא אוסר להחזיר לתוך התיק כי אז הוא יבוא לטלטל את התפילין.

אך לפי מה שאמרנו, מותרים לכם מותרים לכם, כך משמע במשנה ברורה (סימן לא בבית יוסף הלכה ד"ה אסור). ואמנם יש פוסקים שמחמירים, על כן כדאי מאוד להוציא מערב שבת, אך אם אדם לא הוציא את הטלית מערב שבת מותר לו לטלטל. וגם אז אם יכול בלי לטלטל עדיף. אך אם חייב לטלטל את התפילין ורק אחר כך להוציא את הטלית אין שום בעיה, זה נקרא צורך מקומו. וכמו כן גם לאחר השימוש, אם קיפל את הטלית לא כסדר הקיפול כפי שמותר בשבת, ורוצה להחזירה מותר. זה גם כן נקרא צורך מקומו.



ברכה כנגד מים אחרונים

שאלה: הנוטל ידיו למים אחרונים, האם צריך להסיר מהשלחן הכלי שנטל בו ידיו בשעת ברכת המזון?

תשובה: מותר לברך ברכת המזון כנגד כלי שיש בו מים אחרונים.

ואף שאין לומר דברים שבקדושה כנגד מים ששורה עליהם רוח רעה, מכל מקום במים אחרונים שנטל בכלי אין רוח רעה. אולם טוב להסיר הכלי משום מיאוס.

מקורות:

הנה מבואר בשלחן ערוך (סימן קפא ס"ב) שרוח רעה שורה על מים אחרונים, אולם כתבו האחרונים דהיינו כששופך על גבי הקרקע ממש, אבל על הרצפה או בכלי אין רוח רעה שורה עליהם. ועיין בכף החיים (סימן קפא סק"ח) שמי שמתעצל לקום או שאין לו כלי מיוחד למים אחרונים,

רשאי ליטול מים אחרונים לתוך הקערה של האוכל. אך טוב שיסירנה מעל

פניו בעת הברכה, ויניחנה חוץ לשלחן. ע"ש. וכתב בשו"ת אור לציון ח"ב (פ"א ס"ו בביאורים ד"ה וכן)

שמותר לברך **מול מים אחרונים, ומה שכתב הכף החיים שטוב שיסירם, היינו משום מיאוס בלבד. ע"ש.**

מים אחרונים במיץ תפוזים או יין

שאלה: האם אפשר ליטול מים אחרונים במיץ תפוזים ומשקאות קלים?

תשובה: מי שאין לו מים, רשאי ליטול מים אחרונים בשאר משקאות.

אולם לכתחילה לא יטול ביי. ורק אם אין לו משקאות אחרים, רשאי ליטול ביי למים אחרונים.

מקורות:

כן מבואר בשלחן ערוך (סימן קפא ס"ט) "מים אחרונים נוטלים בכל מיני משקים". וביאר במשנה ברורה (ס"ק כ), משום שגם שאר משקים מנקים הוזהא. וכתב הפרי מגדים, דהיינו כשאין לו מים, אבל אם יש מים אין ליטול במשקים. וכתב עוד במשנה ברורה (ס"ק כא), שאין נוטלים ביי. ומכל מקום כתבו בחסד לאלפים (סעיף ח) ובבן איש חי (ש"א פרשת שלח לך ס"א) שאם אין לו שום משקה מלבד יין, רשאי ליטול ביי. וכ"כ מו"ר בהלכה

ברורה (סעיף יז).

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

מהשליח ציבור, בשביל זה תיקנו את החזרה להוציא את שאינו בקי.

ואכן התקשרתי בטלפון לאאמו"ר מרן זצוק"ל ושאלתי אותו על כך,

וגם הוא אמר לי שישמע מהשליח ציבור.

האמת שיכול להיות שהיתה זו טעות גדולה לומר לו, כיון שכששמע

שאין זה מועיל הוא נשבר לגמרי, והיה יושב וממרר בבכי. והלכתי

אליו כמה פעמים ובקשתי את סליחתו, כיון שיש מקרים שגם אם

זו ההלכה לפעמים צריך שלא לומר, הרי הוא במצבו כלל לא היה

חייב בתפילה.

חזרת הש"ץ

לפני כמה שנים הייתי בארצות הברית, והיה שם יהודי אחד צדיק

שהיה 'בעל בית' שנפשו חשקה בתורה והיה עוסק בתורה בהתמדה,

וחלה במחלה הנוראה בראשו עד שנפטר מזה ה"י. ובאחד משלבי

המחלה ניתחו אותו בראשו, והיה נראה רגיל אך שכח כל מיני דברים,

הוא זכר את הגמרא שלמד אבל שכח את האותיות וכבר לא יכול

היה לקרוא. ובתפילה אחד מהקהל היה עומד לצידו ולוחש לאוזנו

את התפילה כדי להוציאו ידי חובה. וניגשתי אליו ואמרתי לו שאין

זה מועיל ללחוש לו את התפילה, הוא צריך לשמוע את התפילה

בא והצטרף להיות שותף

בהכצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א

ברחבי הארץ

להצטרפות

*6730

שלוחה 3

office@ydcant.co.il

